

The logo for FIAP ON, featuring the text "FIAP" in a serif font and "ON" in a bold, sans-serif font, with a small square icon between them.

FIAP ON

A large, stylized number "05" in a white, sans-serif font, positioned above the main title.

05

TEM QUE FAZER DIREITO!

Tem que fazer direito!

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Exemplo de oferta Casas Bahia	6
Figura 2 – Exemplo de propaganda enganosa.....	7
Figura 3 – Exemplo de propaganda abusiva – Skol	9
Figura 4 – Exemplo de propaganda abusiva – Gucci.....	10
Figura 5 – Infográfico de regras da publicidade infantil.....	11
Figura 6 – <i>Let's do this</i>	12
Figura 7 – Termos e condições de uso do Spotify	13
Figura 8 – Exemplo de comunicação transparente no fluxo de venda	14
Figura 9 – Infográfico de regulamentação de comércio eletrônico	19
Figura 10 – Exemplo do consumidor exercendo sua voz.....	20

Tem que fazer direito!

SUMÁRIO

1 TEM QUE FAZER DIREITO	4
2 UM POUCO MAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.....	5
3 OFERTA E PUBLICIDADE.....	6
3.1 Propaganda enganosa e abusiva	7
4 CONTRATOS DE ADESÃO	13
5 SEU <i>E-COMMERCE</i> E O DIREITO DO CONSUMIDOR	15
5.1 Do presencial ao digital	15
6 O CONSUMIDOR E SEU PRÓPRIO CÓDIGO DE DEFESA.....	20
7 SOBRE MARKETING INVASIVO.....	21
7.1 Marketing invasivo e a LGPD	21
REFERÊNCIAS	23

Tem que fazer direito!

1 TEM QUE FAZER DIREITO

Depois de falarmos bastante sobre a importância de conhecer e criar nossas personas e entender a sua jornada de compra, nada mais justo do que conhecermos também o direito desses nossos consumidores, não é?

Para a área de marketing, isso faz toda a diferença, considerando que a transparência nas ofertas e processos de compra/venda é fundamental para fidelizar clientes e deixá-los seguros na hora de fazer compras online. Isso esbarra também naquelas questões sobre ética, as quais levantamos antes, que não permitem que o foco no cliente seja deixado de lado em nenhum momento.

Tem que fazer direito!

2 UM POUCO MAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Não parece, mas o Código de Defesa do Consumidor teve a sua lei sancionada pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça apenas no início dos anos 90. Foi um marco na evolução da defesa dos consumidores no Brasil. Um pouco antes disso, já haviam sido criados o Procon (grupo de proteção ao consumidor) e o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), que continuam trabalhando para garantir os direitos dos consumidores hoje em dia.

Apenas em 2013, esse código passou por adaptações para garantir uma regulamentação para as compras online.

Você pode ter acesso a todo o Código entrando no site do Idec, neste link:
<<https://www.idec.org.br/codigo-de-defesa-do-consumidor>>.

Entre tantos direitos do consumidor, como alguém da área de marketing, é bem importante que você saiba fazer uma boa publicidade e uma oferta correta (que seja também atraente)!

Tem que fazer direito!

3 OFERTA E PUBLICIDADE



Figura 1 – Exemplo de oferta Casas Bahia
Fonte: Google Imagens, adaptado por FIAP (2020)

Imagino que você saiba o que é publicidade, não é? Na dúvida, a gente revisa: **publicidade** é toda ação de marketing feita para apresentar e divulgar um produto ao seu consumidor. Simples assim! Porém, a competição no mercado fica cada vez mais acirrada, de forma que as campanhas publicitárias, algumas vezes, entregam muito mais informações para os seus consumidores, criando um certo compromisso com eles. Falo de dados como: preço, prazo de entrega, forma de pagamento ou coisas do tipo. Isso a gente já pode chamar de **oferta**.

Como falar em oferta sem se lembrar de Casas Bahia, não é não?

Aí você se pergunta: “E o que isso tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor (CDC)?” O que acontece é o seguinte: quando você fizer uma oferta como essa das Casas Bahia, é como se você estivesse firmando um pré-contrato com o consumidor, ou seja, promessa é dívida. Anunciou essa oferta, tem que cumprir e isso está regulado na seção II, capítulo V, artigo 30 do CDC, que diz:

Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (apud BRASIL, 1990).

Tem que fazer direito!

Sendo assim, tenha muito cuidado com as ofertas criadas, seja em ambiente digital ou não. Elas precisam trazer benefício para os dois lados (empresa e consumidor), por isso é imprescindível que seja verdadeira, transparente e possível. Se isso não acontecer, teremos um problema, porque vai caracterizar o que chamamos de propaganda enganosa e isso não é nem um pouco legal para seu consumidor (nem para sua marca).

Vamos falar mais sobre isso?

3.1 Propaganda enganosa e abusiva



Figura 2 – Exemplo de propaganda enganosa
Fonte: Google Imagens, adaptado por FIAP (2021)

Lá nos parágrafos 1 e 2 do artigo 37 do CDC *apud* Brasil (1990), diz que uma publicidade ou oferta que seja falsa (parcialmente falsa também não pode) ou que, de alguma forma, induza o consumidor ao erro (seja com relação ao preço, qualidade ou característica do produto) é considerada uma propaganda enganosa.

Quer um exemplo clássico de propaganda enganosa? A Coca-Cola foi autuada com uma multa de mais de 1 milhão de reais por publicidade enganosa do suco Del Valle “laranja caseira” haja vista que o termo é incoerente com o ingrediente da bebida que é feito do néctar da fruta e não do suco. Para saber um pouco mais sobre esse caso, convido você a ler a matéria da Revista Veja <<https://veja.abril.com.br/economia/empresa-do-grupo-coca-cola-e-multada-em-r-1158-milhao>>.

Mas tudo bem, a gente toma mesmo assim, né?

Tem que fazer direito!

Já uma propaganda abusiva, de acordo com SANTOS (2020), possui algumas características principais que estão conectadas ao conceito discriminado no artigo 37 do CDC (apud Brasil, 1990). É importante destacar que as caracterizações que iremos ver a seguir possuem possibilidades amplas, logo, você como um detentor de marca deve ter atenção antes de veicular uma peça ou qualquer outro tipo de comunicação, não só pela reputação da sua marca (lembra como ela pode impactar seus resultados?), mas principalmente pelos princípios éticos que permeiam a nossa sociedade.

A primeira característica é quando uma publicidade consegue incentivar de algum jeito o ato de tratar de forma desigual ou injusta uma pessoa em caráter preconceituoso, dessa forma a discriminação de qualquer natureza pode ocorrer no âmbito religioso, étnico, sexual, de gênero, entre outros.

A incitação da violência também é claramente uma característica da publicidade abusiva quando exerce algum tipo de constrangimento em face do consumidor, como forma de obrigá-lo a ato qualquer.

Já quando se percebe que a publicidade abusiva está se aproveitando do estado emocional do consumidor como resultado da consciência de ameaça ou perigo real é o que chamamos de exploração do medo.

O desrespeito aos valores ambientais e a deficiência de julgamento e experiência da criança também são características importantes de publicidades abusivas que não estão de acordo com os valores ambientais ou que se aproveitam da falta de discernimento da criança para distinguir determinadas formas de persuasão.

Por fim, a publicidade abusiva também pode induzir comportamento prejudicial à saúde e à segurança do consumidor. Portanto, fique atento! Por vezes o que pode parecer “ok” à primeira vista na verdade afeta diretamente o consumidor e ele anda superatento e denuncia aos órgãos de fiscalização qualquer ocorrência de uma possível publicidade abusiva.

Tem que fazer direito!

Você se lembra da polêmica campanha da Skol no Carnaval de 2015, em que a frase “Esqueci o “não” em casa” sugeria que os homens não considerassem o “não” das mulheres, incentivando o assédio sexual? Pois bem, esse é um exemplo de como a propaganda pode induzir a um comportamento ruim.



Figura 3 – Exemplo de propaganda abusiva – Skol
Fonte: Google Imagens, adaptado por FIAP (2017)

Esta campanha aqui, da Gucci, também não pegou bem. Ficou no ar a ideia de que o homem poderia bater na mulher, o que faz referência à violência contra a mulher. Todo cuidado é pouco para não ofender ou passar ideias ambíguas sobre o tema da propaganda. Ainda mais hoje em dia, quando as pessoas estão mais atentas e pegando no pé das marcas para que tenham discursos coerentes.

Tem que fazer direito!



Figura 4 – Exemplo de propaganda abusiva – Gucci
Fonte: Google Imagens, adaptado por FIAP (2017)

A gente também já chegou a falar sobre propagandas para crianças, lembra? Aproveitar-se da falta de consciência e da inocência das crianças também é uma prática abusiva (como, por exemplo, usar youtubers mirins para fazer resenhas de brinquedos, praticando a chamada “publicidade velada”).

Aqui, temos um esquema muito claro sobre as regras para qualquer propaganda infantil:

Tem que fazer direito!

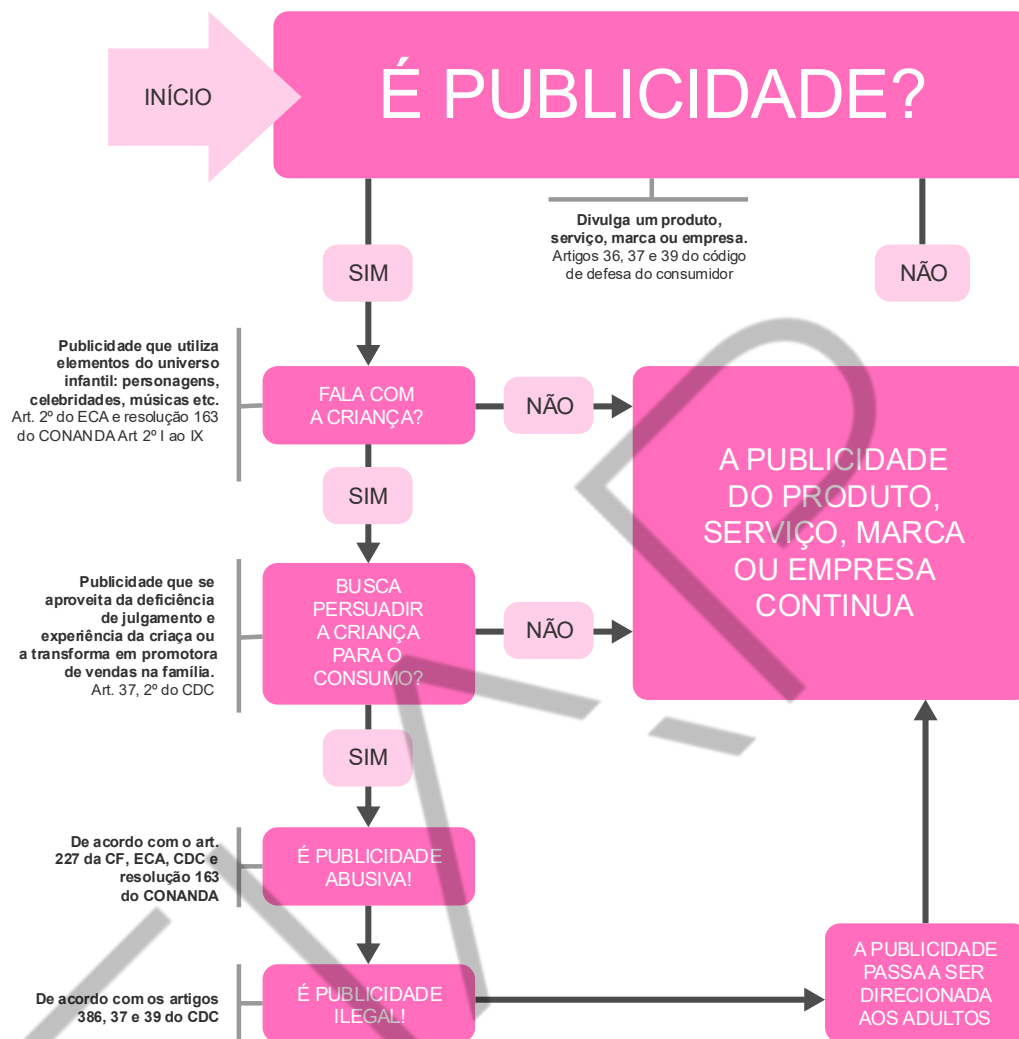


Figura 5 – Infográfico de regras da publicidade infantil
Fonte: Criança e Consumo (2017), adaptado por FIAP (2018)

Segundo o CDC apud Brasil (1990), o consumidor tem direito à informação, já que os danos causados a ele ou ao fornecedor por uma oferta elaborada de forma errada podem ser irreparáveis.

Além disso, as mensagens devem ser muito claras (e em português) sobre os detalhes do produto ou serviço, valores, quantidade, garantias, validade e tudo mais que possa ser relevante para o consumidor e devem ter garantia de que não sejam abusivas de nenhuma das formas que mencionamos antes.

Então, que tal dar uma olhadinha em algumas dicas para não cair na armadilha de criar uma campanha abusiva? Vamos lá!

Tem que fazer direito!



Figura 6 – *Let's do this*
Fonte: Giphy (2018)

- Depois de ter a peça ou vídeo da propaganda pronto, mostre para várias pessoas avaliarem e falarem sobre como elas se sentem e o que entendem da propaganda. Fale com pessoas de perfis diferentes. Busque a diversidade na escolha dos entrevistados e, claro, não escolha pessoas próximas ao projeto.
- Analise bem se não tem nenhum tipo de incentivo à destruição do ambiente, à violência, à discriminação ou qualquer coisa parecida.
- Avalie se não há exagero na divulgação, se não leva a nenhum erro de interpretação do público e se não pode influenciar de alguma forma as crianças.

Certo? Então, está certo.

Tem que fazer direito!

4 CONTRATOS DE ADESÃO

Os contratos de adesão surgiram com o aumento de transações entre consumidores e fornecedores, para firmar um acordo entre as partes e deixar muito claros os detalhes da prestação de serviços, os direitos e deveres de cada uma delas.

Esse contrato é feito pelo prestador de serviço ou fornecedor do produto e não pode ser negociado pelo consumidor. O cliente tem apenas a opção de aceitá-lo ou não. Aqui, o cuidado é ter cláusulas claras e não abusivas, principalmente no que se refere a cancelamento, multas, cobranças recorrentes, uso de dados etc.

Com certeza, você já aceitou diversos contratos, por exemplo, de prestação de serviços de e-mail, redes sociais ou até serviços pagos, caso da assinatura de serviços de *streaming* (como Spotify e Netflix) ou de divulgação de currículos (como a Catho).



Figura 7 – Termos e condições de uso do Spotify
Fonte: Google Imagens, elaborado pela autora (2017)

Tem que fazer direito!



Figura 8 – Exemplo de comunicação transparente no fluxo de venda
Fonte: Catho (2021)

#ficaadica: se tem algum ponto no seu contrato de prestação de serviços extremamente importante para seu cliente ou um ponto de dúvida comum aos seus *prospects*, não custa nada deixá-los claros nas telas do fluxo de venda. Por exemplo: as pessoas, em geral, têm um certo receio em fazer assinatura de serviços e depois não conseguir cancelar. Então, se você tem um programa de assinatura com cobrança recorrente, não custa nada deixar bem claras as condições para fazer aquele cancelamento (“a qualquer momento”, “pela área de assinantes ou telefone”, “sem multa”, “você só será cobrado depois de X dias” etc.). Isso vai deixar seu cliente mais tranquilo e confiante para seguir adiante.

Tem que fazer direito!

5 SEU *E-COMMERCE* E O DIREITO DO CONSUMIDOR

5.1 Do presencial ao digital

Se, antes, as compras eram feitas pelo consumidor apenas em lojas físicas, há algum tempo as coisas vêm mudando, não é? Hoje, as compras feitas online têm grande representatividade e, por isso, o Código de Defesa do Consumidor precisou adaptar-se a essa nova realidade.

Assim, em 2013 o comércio eletrônico foi regulamentado, havendo uma atualização em 2015, criando um marco legal para o comércio eletrônico no país e ampliando os direitos de devolução de produtos e de serviços realizados pela internet.

Mas, o que isso significa? Significa que foram criadas algumas regras especiais para a prática do comércio eletrônico, de forma que o processo seja seguro e transparente para ambos os lados. Para isso, as empresas devem conhecer bem seus direitos e deveres, assim como os consumidores também.

Este infográfico retrata muito bem algumas das regras da regulamentação do *e-commerce*:

Tem que fazer direito!

O QUE DEVO SABER SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO?

1 INFORMAR É FUNDAMENTAL

Uma exigência bem evidente pelas normas relativas ao e-commerce é a transparência em relação ao consumidor.

Portanto, as informações sobre a empresa - como nome, endereço, CNPJ - devem ser claras, precisas, de fácil visualização e de ser localizadas por parte do consumidor.

O mesmo vale no que diz respeito à discriminação das despesas adicionais ou acessórias - como fretes e seguros -, pois essas informações devem estar evidentes ao consumidor antes de ele efetuar a compra.

Tem que fazer direito!

2

O **ACESSO** AO **ATENDIMENTO** É UM **DIREITO** DO CONSUMIDOR

A loja deve disponibilizar ao menos um canal de atendimento aos clientes, para que eles possam tirar dúvidas, realizar reclamações ou questionamentos. Independentemente de sua loja disponibilizar o atendimento via chat, e-mail, telefone, redes sociais ou em todos os canais, o acesso a esse serviço deve ser fácil e a resposta concedida em até 5 dias.



Outra exigência da norma é a de que a confirmação do recebimento da solicitação deve ser imediata.

Se não houver resposta logo após o pedido de atendimento, pode ser imputado algum ônus à empresa.

3

EXIGÊNCIAS PODEM SER FEITAS, MAS **ABUSOS** SÃO CONDENADOS

No caso de empresas que disponibilizam a possibilidade de compras coletivas, é possível exigir que exista uma quantidade mínima de clientes para que a promoção seja válida.



É possível também estipular uma quantidade máxima de compras por consumidor, mas exigir quantidade mínima é vedada - essa regra é válida para todas as lojas.



Essa informação deve estar disponível aos consumidores, assim como o prazo de validade da utilização da oferta, as regras embutidas na contratação do serviço - como necessidade de agendamento prévio e normas de cancelamento/adiamento - e os dados de localização da empresa responsável pelo produto ou serviço ofertado.

Tem que fazer direito!

4

OS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DEVEM SER SEMPRE RESPEITADOS

A transparência é essencial às relações de consumo. Por isso a regulamentação exige que as empresas disponibilizem o contrato da venda ao consumidor antes da finalização da compra. As informações básicas da relação firmada entre a empresa e o consumidor devem estar constadas neste documento.



5

O ARREPENDIMENTO É UMA POSSIBILIDADE

A regra diz que o cliente tem direito de se arrepender da compra no prazo de até 7 dias úteis, sem que para isso seja necessária a apresentação de justificativa alguma. Ainda é exigida à empresa a retirada do produto na casa do cliente, assim como o estorno do valor pago.



Tem que fazer direito!

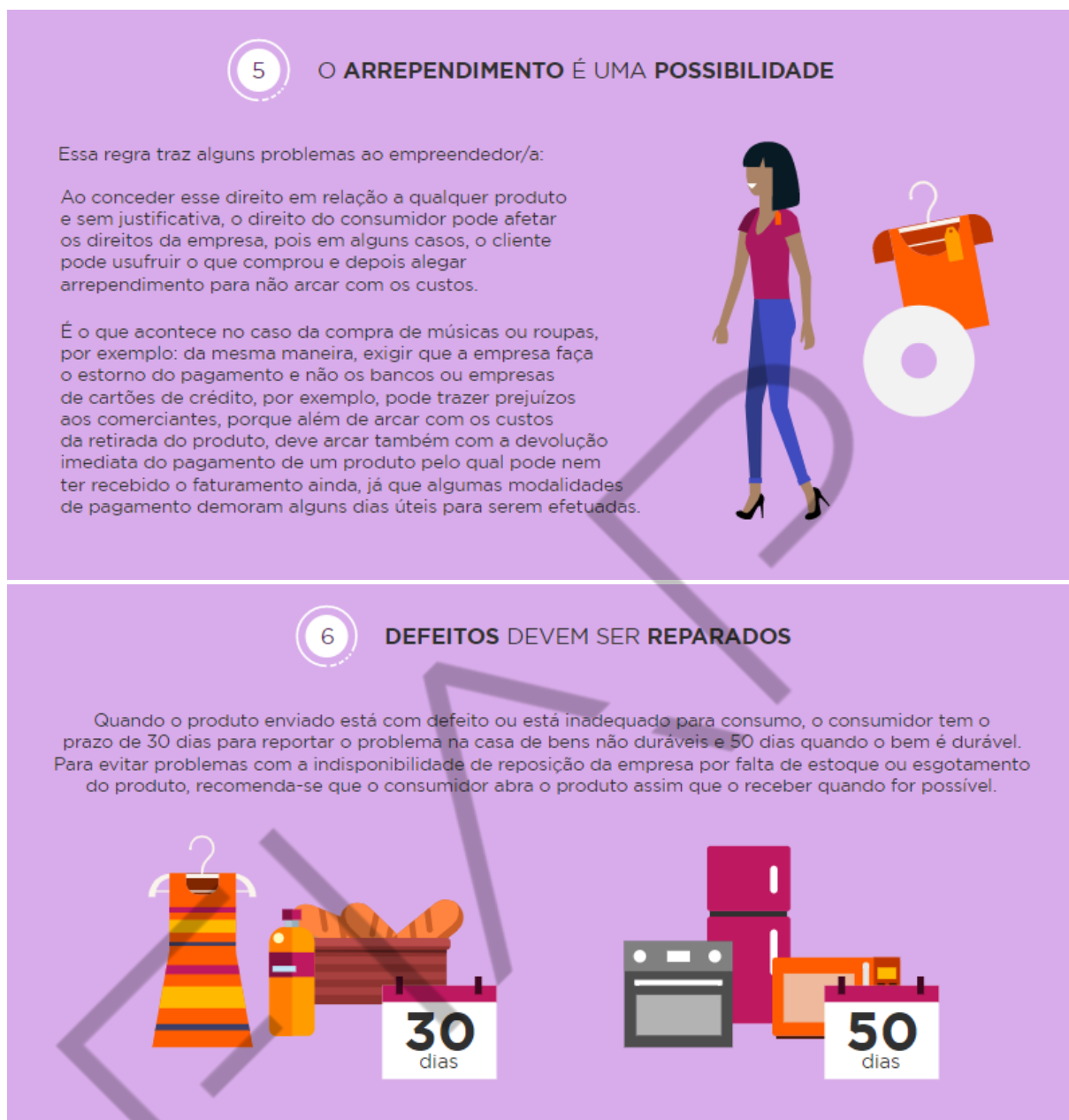


Figura 9 – Infográfico de regulamentação de comércio eletrônico
Fonte: E-commerce Brasil (2017), adaptado por FIAP (2018)

Se você ainda tem dúvida, não custa nada acessar o site do Procon <<https://www.procon.sp.gov.br/>> ou do Sebrae <<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>> para estudar tudo o que tem por lá e fazer as adaptações necessárias em seu negócio.

Tem que fazer direito!

6 O CONSUMIDOR E SEU PRÓPRIO CÓDIGO DE DEFESA

Estamos falando do consumidor 4.0, que nada mais é do que quem faz sua voz ser ouvida por meio dos blogs e redes sociais. Já falamos que a reputação *online* de uma empresa depende não apenas do conteúdo que ela mesma gera, mas também de tudo o que seus clientes falam a respeito dela e quais são as consequências disso.

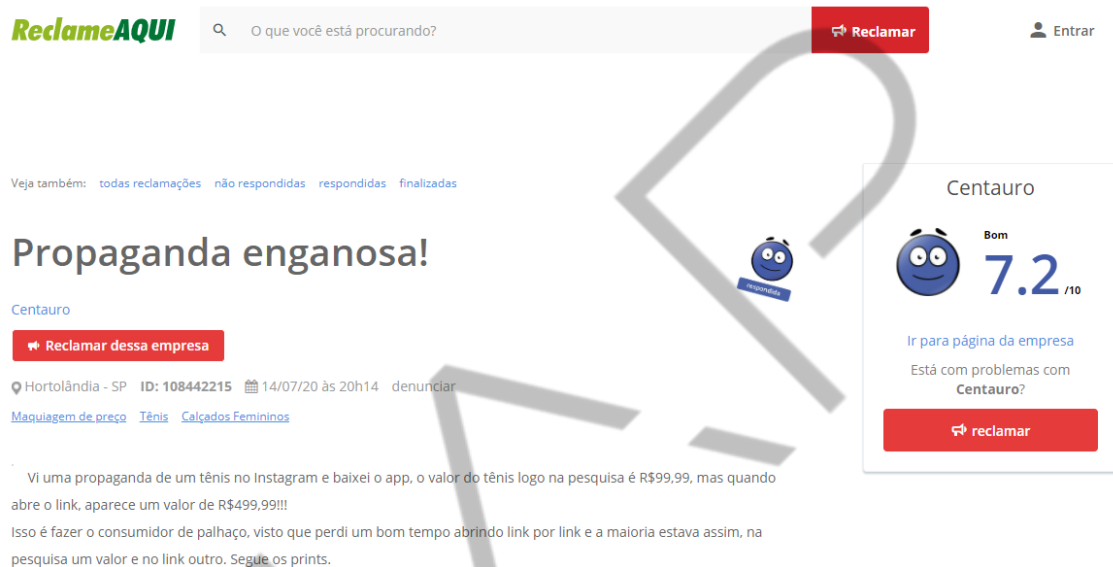


Figura 10 – Exemplo do consumidor exercendo sua voz
Fonte: Reclame Aqui (2021)

Quanto mais jovens os usuários, maior é a sensação de influência das pessoas nas redes sociais. Esse comportamento obriga as empresas a monitorarem suas redes e solucionarem, de alguma forma, os problemas dos seus clientes. Elas sabem o quanto é importante manter a boa reputação. Então, o consumidor ganha muita força com a exposição de seus problemas nas redes, gerando soluções que vão além do que está em contrato ou CDC. Por isso, dizemos que os clientes têm criado seu próprio Código de Defesa.

Quem nunca teve uma solução diferente para seu problema depois de uma reclamação no Facebook ou no Reclame Aqui? Neste caso, a Beatriz queria o desconto prometido...e conseguiu.

Tem que fazer direito!

7 SOBRE MARKETING INVASIVO

Quem nunca ficou de saco cheio por receber ligações das empresas de telemarketing? E as empresas de telefonia enviando SMS e fazendo ligações gravadas para trocar seu plano ou gastar um dinheirinho extra para ouvir mensagens? Não poderia deixar de destacar as incríveis ligações automáticas que acontecem em qualquer horário da manhã ou do sábado, tirando a privacidade de quem as recebe.

Foi pensando nisso que o presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB afirmou que é necessário buscar formas de proteger o consumidor de ações invasivas como essas, com algumas medidas mais firmes e mais segurança dos dados dos usuários na Internet.

Em São Paulo, já há a possibilidade de se cadastrar no “Não Perturbe” para deixar de receber essas ligações, mas isso precisa ser estendido a todo o Brasil. De qualquer forma, os usuários, em geral, têm algumas maneiras de tentar se livrar dessas ligações, como:

- Pedir à empresa que tire seu telefone da lista de contatos;
- Fazer uma reclamação direto no Procon;
- Fazer uma reclamação na Anatel e, por último;
- Acionar a Justiça.

Pensando em tudo isso, melhor rever qualquer ação de marketing invasivo que você tenha em sua empresa, porque, em alguns casos, ele pode trazer mais problemas e aborrecimentos, a longo prazo, do que benefícios, certo?

7.1 Marketing invasivo e a LGPD

Como já vimos o marketing invasivo é uma prática que pode ser extremamente irritante para os consumidores, que muitas vezes se sentem assediados por ligações, e-mails e mensagens indesejadas.

Tem que fazer direito!

Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em setembro de 2020, a proteção dos dados pessoais dos consumidores se tornou uma prioridade. A lei determina que as empresas devem obter o consentimento explícito dos consumidores antes de coletar e utilizar seus dados pessoais.

Além disso, a LGPD estabelece penalidades severas para as empresas que violarem a privacidade dos consumidores, incluindo multas e até mesmo a suspensão das atividades da empresa.

Portanto, é fundamental que as empresas respeitem a privacidade dos consumidores e utilizem estratégias de marketing éticas e não invasivas, como o marketing de conteúdo e o inbound marketing. Dessa forma, as empresas podem estabelecer uma relação de confiança com seus clientes e evitar problemas legais e de reputação

Deu para entender um pouco sobre como podemos (e devemos) proteger nossos clientes e estabelecer um bom relacionamento com eles, não é?

Agora, chegou a hora de falarmos sobre mobile. Como será que os consumidores se comportam no celular? O que eles acessam ou compram? Vamos descobrir!!!!

Atenção:

O Código de Defesa do Consumidor fez 30 anos em 2020 e nós sabemos que por vezes as regulamentações podem demorar um pouco e não acompanhar a dinamicidade do mundo digital. Novos meios de pagamento, Social Commerce, publicidade no TikTok e outras novas redes sociais (olá, você tem um convite do ClubHouse?) são exemplos de tipos de plataformas ainda não citadas no nosso CDC. Então aqui a dica é fique sempre atento às notícias de atualizações e discussões de projetos de lei que impactam diretamente nosso trabalho como profissional de marketing, ok?

Tem que fazer direito!

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. **Código de Defesa do Consumidor**. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 29 mar 2021.

CARVAJAL, P. **Formação e adequação a nova legislação de proteção de dados pessoais**. 2020. Disponível em: <[Como se adequar às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados \(LGPD\) no Brasil? \(reyabogado.com\)](http://www.reyabogado.com.br/Como-se-adequar-a-exigencias-da-Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados-LGPD-no-Brasil/)>. Acesso em 27 de mar. 2023.

CHAVES, L. F. P.; GOMES, M. C. O. **Por que a Internet das Coisas revolucionará o Direito Digital?** 2017. Disponível em: <[15925 \(senado.gov.br\)](http://www.senado.gov.br/legis/l15925)>. Acesso em: 18 fev. 2021.

IDEC. **Home Page**. 2017. Disponível em: <<https://www.idec.org.br/>>. Acesso em: 24 mar. 2021.

MARINHO, E. **O que é propaganda enganosa?** 2019. Disponível em: <<https://www.promobit.com.br/blog/o-que-caracteriza-propaganda-enganosa-e-como-agir/>>. Acesso em 24 mar. 2021.

NAVARRO, V. **O consumidor está fazendo seu próprio Código de Defesa nas redes sociais**. 2017. Disponível em: <<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/03/15/o-consumidor-esta-fazendo-seu-proprio-codigo-de-defesa-nas-redes-sociais.html>>. Acesso em: 24 mar. 2021.

SARAIVA. **Código de Proteção e Defesa do Consumidor**. Coleção Saraiva de Legislação. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

SANTOS, F. I. S. **Principais características da publicidade abusiva e suas diferenças com a publicidade enganosa**. 2020. Disponível em: <<https://www.aurum.com.br/blog/publicidade-abusiva/>>. Acesso em: 24 mar. 2021.

VALENTE, R. Advogados pedem proteção ao consumidor contra marketing invasivo. **Folha de S. Paulo**. 2017. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1929653-advogados-pedem-protecao-ao-consumidor-contra-marketing-invasivo.shtml>>. Acesso em: 24 mar. 2021.